

1519530-78.2020.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra o Patrimônio

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... em relação ao crime de furto atribuído ao réu Leonardo, em razão da vítima ter sido expressa ao afirmar que não pretendia ver seu irmão sendo processado pelo furto da motocicleta. Desta forma, tendo ocorrido a decadência do direito de representação, requereu a extinção da punibilidade do réu Leonardo. Em relação ao réu Luan, uma vez que não restou demonstrado que o mesmo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519530-78.2020.8.26.0562 - Controle 2020/000581

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra o Patrimônio

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2227056/2020 - DEL.DEF.MUL. SANTOS, 9038419 - DEL.DEF.MUL. SANTOS, 621/20/213 - DEL.DEF.MUL. SANTOS, 806/20/010 - DEL.DEF.MUL. SANTOS, 313/20/214 - DEL.DEF.MUL. SANTOS, 2227056 - DEL.DEF.MUL. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO DE JESUS AGUIAR e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

VISTOS.

LEONARDO DE JESUS AGUIAR foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, "e" (irmão) do Código Penal, e LUAN PEDRO DIAS ROSSNER foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 15 de fevereiro de 2020, em horário incerto, na Rua Januário dos Santos, nº 224, em Santos, LEONARDO DE JESUS AGUIAR subtraiu para si, a motocicleta JTA/SUZUKI EN125 YES, placa DLH 6252 - Santos/SP, pertencente à sua irmã Priscila Maria.

Consta, por fim, na denúncia, que logo após o furto, em local não determinando, mas ainda nesta Comarca de Santos, LUAN PEDRO DIAS ROSSNER adquiriu a motocicleta furtada, embora sabendo que se tratava de produto de crime.

A portaria de instauração do inquérito policial encontra-se acostada às fls. 02.
O auto de entrega encontra-se encartado às fls. 03.

Às fls. 04/06 encontra-se juntado o boletim de ocorrência relativo ao furto da motocicleta.

O auto de exibição e apreensão encontra-se acostado às fls. 12.

Às fls. 16 encontra-se a representação da vítima, manifestando seu interesse no prosseguimento da persecução criminal em desfavor de seu irmão Leonardo de Jesus Aguiar.

O relatório final da autoridade policial veio aos autos às fls. 125.

A folha de antecedentes e a certidão do distribuidor criminal do acusado Luan encontram-se acostadas às fls. 136/142.

A folha de antecedentes e a certidão do distribuidor criminal do acusado Leonardo encontram-se encartadas às fls. 143/166.

Por r. decisão exarada às fls. 171/172, a denúncia foi recebida.

O acusado Leonardo foi pessoalmente citado às fls. 183/184.

O acusado Luan foi pessoalmente citado às fls. 197/199.

A i. defesa dos acusados apresentou resposta à acusação às fls. 204.

Em audiência virtual realizada no dia 10 de novembro, p.p., através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, a vítima prestou declarações, duas testemunhas comuns foram ouvidas, sendo os réus interrogados (fls. 295/297).

Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em alegações finais, requerendo, preliminarmente, o aditamento à denúncia, a fim de que constar que a compra e venda da motocicleta foi realizada a dinheiro, no valor entre R\$ 300,00 a R\$ 500,00, e não em razão de um escambo, uma troca por drogas, como constou na denúncia, mantendo-se a capitulação nela descrita.

No mérito, requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ofertada, entendendo que a manifestação da vítima, em audiência, no sentido de que não desejava ver seu irmão processado, deve ser entendida como um perdão posterior, não tendo o condão de macular a representação ofertada às fls. 16, uma vez que esta é irretratável, estando presente a condição de procedibilidade (fls. 295/297).

O i. Assistente de acusação apresentou alegações finais, requerendo a procedência da ação penal, com a condenação de ambos os acusados, nos termos da manifestação ministerial e, ainda, requereu a condenação dos réus nas penas máximas cominadas para os delitos em questão, com fixação de regime fechado para início de cumprimento das penas (fls. 295/297).

A i. defesa dos acusados apresentou alegações finais, alegando, inicialmente, a ausência da condição de procedibilidade em relação ao crime de furto atribuído ao réu Leonardo, em razão da vítima ter sido expressa ao afirmar que não pretendia ver seu irmão sendo processado pelo furto da motocicleta. Desta forma, tendo ocorrido a decadência do direito de representação, requereu a extinção da punibilidade do réu Leonardo. Em relação ao réu Luan, uma vez que não restou demonstrado que o mesmo tinha ciência de ter comprado objeto furtado, requereu a improcedência da ação penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, regime inicial aberto para cumprimento de pena, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade (fls. 295/297).

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, recebo o aditamento à denúncia, ofertado pelo i. representante do M.P., a fim de constar que o réu Luan adquiriu a motocicleta furtada do réu Leonardo, mediante pagamento em dinheiro, por um valor entre R\$ 300,00 a R\$ 500,00, e não em razão de uma troca por pedras de crack, como constou na denúncia, mantendo-se a capitulação nela contida.

No tocante à alegação da i. defesa, no sentido de estar ausente a condição de procedibilidade em relação ao crime de furto atribuído ao réu Leonardo, extinguindo-se a punibilidade do réu em razão da decadência do direito de representação, esta não merece prosperar.

A i. defesa alega que a vítima foi expressa ao afirmar que, ao ofertar

representação perante a autoridade policial, não pretendia ver seu irmão sendo processado pelo furto da motocicleta, pois apenas desejava resolver questões relacionadas às multas do referido veículo. Desta forma, teria ocorrido a decadência do direito de representação, com a consequente extinção da punibilidade do réu Leonardo.

Contudo, não assiste razão à i. defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que a vítima compareceu à Delegacia de Polícia no dia 03 de julho de 2020, a fim de noticiar o furto de sua motocicleta pelo seu irmão Leonardo de Jesus Aguiar, o qual, após a prática do furto, vendeu o referido veículo a Luan Pedro Dias Rossner.

Posteriormente, no dia 14 de agosto de 2020, a vítima esteve novamente perante a autoridade policial, a fim de ratificar as declarações prestadas anteriormente e, na oportunidade, manifestou total interesse no prosseguimento da persecução criminal em desfavor do seu irmão Leonardo de Jesus Aguiar, uma vez que este furtou sua motocicleta (fls. 16).

Durante o andamento da ação penal, a vítima constituiu defensor, o qual atuou no feito como assistente de acusação. Após a vítima prestar declarações em Juízo, o assistente de acusação requereu, em alegações finais, a condenação de ambos os acusados.

Desta forma, é inequívoca a vontade da vítima expressada através da representação acostada aos autos, estando presente a condição de procedibilidade da ação penal em relação ao réu Leonardo.

Ademais, tratando-se de ação penal pública condicionada à representação, após o recebimento da denúncia, a representação é irretratável.

Desta forma, afasto a preliminar arguida pela i. defesa, no sentido de ser extinta a punibilidade do réu Leonardo de Jesus Aguiar, em razão da decadência.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos está amplamente demonstrada pela portaria de instauração do inquérito policial de fls. 02, pelo auto de entrega de fls. 03, pelos boletins de ocorrência de fls. 04/11, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12, bem como pelo relatório final da autoridade policial de fls. 125.

Por sua vez, a autoria dos crimes restou satisfatoriamente comprovada nos autos, diante da farta e robusta prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado Leonardo negou a prática do delito, alegando que sua irmã lhe doou a motocicleta e, posteriormente, a vendeu para Luan, quando a moto já lhe pertencia. Narrou que, no momento em que vendeu a motocicleta para Luan, sua irmã ainda não lhe havia entregue os documentos e a chave da motocicleta. Alegou não saber a razão pela qual sua irmã o acusou de ter furtado a motocicleta. Afirmou que vendeu a motocicleta a Luan pelo valor de R\$ 500,00 e recebeu a quantia em dinheiro, de uma só vez, a qual fora utilizada para comprar drogas. Narrou que retirou a motocicleta do local, empurrando-a, pois a mesma estava quebrada e levou-a para sua casa no BNH. Esclareceu ter vendido a motocicleta para Luan, seu vizinho, duas semanas depois.

Em seu interrogatório judicial, o acusado Luan afirmou conhecer o réu Leonardo do bairro onde residem. Afirmou que Leonardo lhe contou que sua irmã tinha lhe dado uma motocicleta e iria vendê-la. Assim, afirmou que pretendia comparar a motocicleta dele e, posteriormente, iria consertá-la, pois a motocicleta não estava funcionando. Alegou ter comprado a motocicleta de Leonardo, acreditando que este havia ganhado a motocicleta da irmã dele, mesmo sem chave e sem documento. Leonardo afirmou que possuía o documento da motocicleta e iria entregá-lo. Porém, após pagar pela motocicleta, não teve mais contato com Leonardo. Consertou a motocicleta, inclusive teve que trocar a parte da ignição, pois não possuía a chave, e começou a trabalhar como motoboy. Afirmou que foi procurado pela irmã de Leonardo, a qual informou que a motocicleta havia sido furtada. Contudo, como havia gasto dinheiro para consertá-la, pediu que a mesma lhe restituísse os valores pagos pelo conserto do veículo, num total de R\$ 1.000,00. A irmã de Leonardo não concordou em lhe pagar o valor do conserto, alegando que estava sem dinheiro e devido às multas que havia recebido. Informou ter pago pela motocicleta, a princípio, o valor de R\$100,00 e,

posteriormente, pagou mais R\$ 300,00, totalizando a quantia de R\$ 400,00.

No entanto, suas versões restaram isoladas diante da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A vítima Priscila Maria de Jesus Aguiar, ao prestar declarações em Juízo, afirmou que havia deixado sua motocicleta no prédio de sua genitora, pois não tinha lugar para guarda-la e a motocicleta foi retirada do local sem sua autorização. Narrou que seu irmão Leonardo pediu-lhe o documento do veículo, alegando que levaria a motocicleta para o conserto, porém, não lhe entregou o documento. Relatou que a motocicleta não estava funcionando e que seu irmão não possuía a chave da motocicleta, não sabendo ao certo como Leonardo retirou o veículo do local onde se encontrava.

Narrou, ainda, que seu irmão foi até sua residência pedindo o documento para fazer a transferência da motocicleta para o nome dele. Enquanto isso, Luan estava esperando por Leonardo. Dois dias depois procurou Luan, a fim de saber o que havia acontecido com a motocicleta, momento em que ele afirmou que a havia comprado e a motocicleta estaria no conserto. Soube que motocicleta foi vendida pelo valor de R\$ 100,00. Conseguiu recuperar a motocicleta, pois Luan foi abordado por policiais em via pública e, após consulta, os policiais verificaram que a motocicleta era produto de furto. Em audiência, reconheceu o acusado Luan.

Relatou que recebeu muitas multas em seu nome, totalizando o valor de R\$ 4.000,00. Luan lhe pediu o valor de R\$ 1.000,00 para devolver sua motocicleta, alegando que tinha consertado o veículo e pediu-lhe também que devolvesse a bateria. Finalmente, esclareceu que, ao assinar a representação na delegacia de polícia, seu intuito era somente resolver as questões relativas às multas e conseguir ressarcimento dos valores na esfera cível.

A testemunha comum Josimar Serafim Martins, policial militar ouvido em Juízo, relatou que, na data dos fatos, abordaram o réu Luan em poder uma motocicleta, da qual não soube informar a procedência. Realizaram pesquisa no sistema e constataram que a motocicleta era produto de furto. Passaram-lhe informações da delegacia, no sentido de que o irmão da vítima havia furtado a motocicleta dela e vendido para terceira pessoa. No momento da abordagem, Luan não soube informar de quem havia comprado a motocicleta e não possuía o documento do veículo. Por tratar-se de produto de furto, conduziram o réu Luan até a Delegacia.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pela testemunha comum Danilo Ghezzi de Araújo, policial militar ouvido em Juízo, o qual corroborou integralmente o depoimento prestado por seu colega de farda. Acrescentou, ainda, que na data dos fatos, estavam fazendo patrulhamento de rotina pelo local, momento em que avistaram um rapaz portando um galão de gasolina pela rua, em atitude suspeita, razão pela qual decidiram aborda-lo. A princípio, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Em seguida, indagado a respeito do galão de gasolina, o rapaz alegou que havia comprado o combustível em um posto de gasolina próximo ao local, a fim de abastecer sua motocicleta que estaria em uma oficina para conserto. Dirigiram-se até a oficina e, ao realizarem pesquisa da motocicleta, a mesma constou como sendo produto de furto, tendo como vítima uma parte feminina. Desta forma, conduziram o rapaz até a delegacia. Narrou, ainda, que na data dos fatos, o rapaz apresentou documento de identificação pessoal, porém não apresentou os documentos da motocicleta.

Não há contradições entre os depoimentos dos policiais militares, pois seus depoimentos foram firmes, coerentes e harmônicos, em consonância com os fatos descritos na denúncia.

Os depoimentos dos policiais, sejam eles militares ou civis, desde que prestados de forma coerente e harmônica, são idôneos e gozam de presunção de veracidade, desde que estejam em harmonia com os demais elementos de prova.

Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial, como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade”. (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.)

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não

provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção *juris tantum* da legitimidade de sua atuação". (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 V.U.).

Conforme se verifica da análise das provas produzidas no transcorrer da instrução, a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia restaram cabalmente comprovadas, não pairando quaisquer dúvidas a esse respeito.

No que tange ao delito de furto praticado pelo acusado Leonardo, restou devidamente comprovado que o réu, aproveitando-se do fato de estar residindo na casa de sua irmã, e percebendo a ausência de vigilância, enquanto a motocicleta estava estacionada, subtraiu o bem e o vendeu ao acusado Luan.

A circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "e" do Código Penal restou bem caracterizada, pois a vítima do furto, Priscila Maria de Jesus Aguiar, possui relação de parentesco com o acusado Leonardo, sendo ambos, irmãos. O delito de receptação é crime consequente, razão por que é indispensável, para sua configuração, a prova do crime antecedente. No caso em tela, restou comprovada a existência do delito-base, qual seja, o furto da motocicleta praticado pelo réu Leonardo.

O réu Luan adquiriu a motocicleta do acusado Leonardo por uma quantia em dinheiro, entre de R\$ 300,00 a R\$ 500,00, desacompanhada da chave e da documentação do veículo, tendo consciência de que o objeto era produto de crime.

Ressalte-se, ainda, que a i. defesa não produziu quaisquer provas que viessem a desconstituir aquelas trazidas nos autos pela acusação.

Assim sendo, diante de tal contexto, bem demonstradas materialidade e autoria delitivas, impõe-se o desfecho de procedência da ação.

ISTO POSTO e por tudo acima relatado, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra LEONARDO DE JESUS AGUIAR, a fim de condená-lo como incurso nas penas do artigo 155, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "e", ambos do Código Penal, bem como contra LUAN PEDRO DIAS ROSSNER, a fim de condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.

I - Em relação ao crime praticado pelo acusado Leonardo:

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado registra maus antecedentes, conforme se verifica às fls. 154, razão pela qual fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Verifico estarem presentes as circunstâncias agravantes referentes à reincidência, conforme fls. 155, bem como referente ao agente ter cometido o crime contra sua irmã, razão pela qual agravo sua pena em 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-multa, perfazendo um total de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário.

Torno definitiva a pena aplicada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, diante da reincidência do acusado.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado por penas restritivas de direitos, pois não estão presentes os requisitos legais do artigo 44, §2º do Código Penal.

O acusado respondeu ao processo solto e, em homenagem ao princípio constitucional da presunção da inocência, o réu poderá aguardar em liberdade eventual recurso a ser interposto.

II - Em relação ao crime praticado pelo acusado Luan:

Atenta às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado era primário à época dos fatos, razão pela qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Verifico estar presente a atenuante genérica referente à menoridade relativa,

conforme boletim de ocorrência de fls. 09/11, mas deixo de aplica-la em razão de já ter fixado a pena-base em seu mínimo legal, consoante enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Torno definitiva a pena aplicada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Presentes os requisitos legais do artigo 44, § 2º do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado pela pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual prazo.

Após o trânsito em julgado, anatem-se as condenações definitivas no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e, em relação ao réu Leonardo, verificando-se a imposição de regime semiaberto para início de cumprimento de pena, cumpra-se o Comunicado CG 628/2022.

P.I.C.

Santos, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA